

دار ضباط المدفعية

عقد تطوير وإدارة وتشغيل ومشاركة ملعب كرة قدم قانوني (نجيل طبيعي) بدار ضباط المدفعية

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤ / ٥ / ١ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها
السيد العميد / محمد ابو مسلم على بصفته مدير دار المدفعية ومفوض مجلس الادارة .

٢- طرف ثاني

شركة / شيخ البلد للمقاولات والتوريدات العمومية والتوكيلات التجارية .

ومقرها / محل ٣- عماره ٢٣- ش الشهيد احمد ذكى - بجوار دار المشاه - خلف عمارات العبور / قسم
مصر الجديدة / القاهرة

سجل تجاري رقم / ٦٠٥٥

بطاقة ضريبية رقم / ١٢٣-٥٢٧-٢٠٢

ويمثلها في هذا العقد السيد/ رجب خلف عبدالكريم رشوان بصفته / رئيس مجلس ادارة الشركة

ويحمل رقم قومي / ٢٧١٠٩٢٣٢٦٠٠٠٣٢

النشاط : تجارة مواد غذائية ومقاولات وتوريدات عمومية وتوكيلات تجارية

تمهيد

الطرف الاول هو احد الوحدات العسكرية التى تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل
او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب
للطرف الثانى

ولما كان الطرف الاول يمتلك ملعب قانوني نجيل طبيعي لكرة القدم بمساحة (٧٣٩١) متر وتراك الملعب
بمساحة (١١٠٠) متر بإجمالى مساحة (٨٤٩١) متر داخل دار ضباط المدفعية ويرغب الطرف الثانى في
استغلال هذه المساحة من اجل تطوير وإداره وتشغيل ومشاركة .

تقدم الطرف الثانى بعرضه الفني والمالي من اجل استغلال الملعب الموجود بالدار وتطويره علي احدث
التجهيزات من نجيل طبيعي واضاءة طبقاً للعرض الفني المقدم من الشركة .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وما اشتمل عليه ومحضر التسليم والتسلم ملعب النجيل الطبيعي موضوع العقد
والعرض المقدم (الفني / المالي) من الطرف الثانى والرسومات ولجنة المفاوضة التى تم اعدادها لتحقيق
الغرض من التعاقد هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له ويأخذ احكامه .

طرف اول

طرف ثاني

التوقيع ()

التوقيع ()

البند الثاني

يقر الطرف الثاني بمعاينة ملعب النجيل الطبيعي والتراك بدار ضباط المدفعية خلف مجمع المطاعم محل العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقد قبلها علي حالتها التي عليها واقر بصلاحياتها للغرض الذي من اجله تم ابرام هذا العقد .

البند الثالث

مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ بعد شهرين (فترة تجهيز الملعب) من تاريخ التعاقد اعتباراً من ٢٠٢٤/٧/١ الي ٢٠٢٧/٦/٣٠ ويجدد لمدة مماثلة بنسبة ٦٠% للشركة بعد خصم ٥% من المبالغ المستحقة له تحت حساب ضرائب المهن الحرة و ٤٠% للدار علي ان يتم تحصيل جميع ايرادات الملعب من خلال مكتب النشاط الرياضي بدار ضباط المدفعية .

البند الرابع

تعتبر الانشاءات والتجهيزات التي يتم تنفيذها بالملعب كتأمين نهائي وضمان جدية تنفيذ التعاقد والتي تبلغ قيمتها ٣.٥ مليون جنية طبقاً للعرض الفني المقدم من الشركة .

البند الخامس

اتفق الطرفان علي حصول الطرف الأول علي نسبة ٣٥% من اجمالي الإيرادات الشهرية شاملة قيمة استهلاك الكهرباء والمياه اللازمة لتشغيل المشروع دون مطالبة الطرف الثاني بها وحصول الطرف الثاني علي نسبة ٦٥% من اجمالي الإيرادات مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة (صيانة الملعب / قطع غيار لزوم الملعب ٠٠٠٠٠) وخلافة) وكذا خصم ٥% من المبالغ المستحقة له تحت حساب ضرائب المهن الحرة

البند السادس

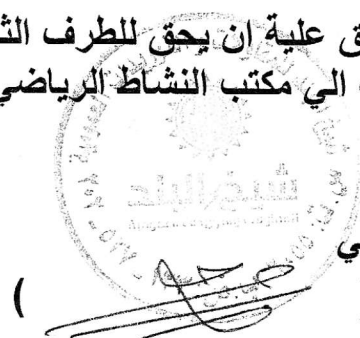
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ ٥٠٠٠٠ جنية (فقط خمسون الف جنيهاً لا غير) باحدي الطرق المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية كتأمين لضمان تنفيذ التعاقد وعلي ان يتم ردة عند بداية التشغيل .

البند السابع

من المتفق عليه ان يحق للطرف الثاني تحرير التعاقدات عن الملعب والتراك علي ان يتم توريد قيمة جميع التعاقدات الي مكتب النشاط الرياضي بالدار .



طرف اول
(التوقيع)



طرف ثاني
(التوقيع)

البند الثامن

الطرف الثاني مسئول مسؤولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية والحكومية في اتخاذ اجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة / ضريبة القيمة المضافة / التأمينات الإجتماعية إلخ) وعن اي اضرار تلحق بالغير داخل الملعب نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثاني مسئول مدنياً وجنائياً عن جميع اللاعبين الموجودين بالملعب ودون ادنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند التاسع

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المظهر العام لدار ضباط المدفعية واجراء الصيانة الدورية للمعدات والالات وعدم استخدام العين موضوع العقد في اي نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في اي غرض مخالف للقانون .
- ٢- عدم التنازل عن هذا العقد جزئياً او كلياً لاي شخص اخر الا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائي .
- ٣- عدم ادخال او تخزين اي مواد ملتهبة او قابلة للانفجار او مواد خطرة او مضرّة بالصحة العامة وتعتبر حيازتها جريمة في الاماكن محل الاستغلال وفي حالة مخالفة ذلك يكون هو المسئول وحده عن اية اضرار تحدث بالمكان واي مكان محيط به او الغير .
- ٤- يلتزم الطرف الثاني بكافة القوانين وبخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب وكذا اللوائح المنظمة والخاصة بالأنشطة محل هذا العقد كما يلتزم بمراعاة اشتراطات الصحة والبيئة والامن الصناعي وقوانين المحال العامة والصحة المهنية وغيرها من الجهات التي لها اشراف على نشاطه .
- ٥- عدم تقديم العقد لاي جهة حكومية او غير حكومية الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بتجديد الموافقة الامنية الصادرة له من جهاز الامن الحربي سنوياً ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسؤولية على الطرف الاول .

البند الحادي عشر

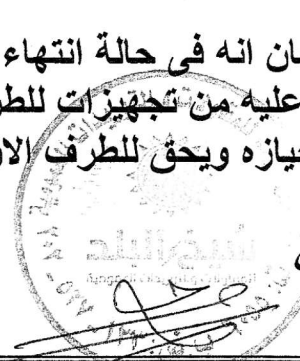
- يحق للطرف الاول فسخ العقد فوراً دون الحاجة الى تنبيه او انذار او حكم قضائي في الحالات الاتية :-
- ١- عدم تنفيذ الطرف الثاني لأي من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد .
 - ٢- اشهار افلاس الطرف الثاني او تعثره او الحجز عليه .
 - ٣- سحب التراخيص الادارية اللازمة لمباشرة النشاط .
 - ٤- صدور حكم ضد الطرف الثاني يمس شخصه او اسمه التجاري مما يترتب عليه المساس بسمعة الدار .

البند الثاني عشر

اتف الطرفان انه في حالة انتهاء مدة العقد او فسخه او انتهائه يلتزم الطرف الثاني بتسليم الملعب محل العقد وما عليه من تجهيزات للطرف الاول وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن ذلك يعتبر في تلك الحالة غاصبا للحيازة ويحق للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .



طرف اول
التوقيع)



طرف ثاني
التوقيع)

البند الثالث عشر

يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

البند الرابع عشر

كل نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ لاي بند من بنود هذا العقد تختص به محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

البند الخامس عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.



طرف اول

(التوقيع)

عمید / محمد ابو مسلم علي

مدیر دار ضباط المدفعية



طرف ثاني

التوقيع) _____

الاسم / حبيب خلت عبد الكريم

رقم قومي / ٢٩ - ١٠٦٩٢٩٧٠٨٧